ПРИНЯТ

Решением Совета
Евразийской экономической комиссии
от 17 мая 2017 г. № 21

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
Евразийского экономического союза
«О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017)

I. Область применения

1. Настоящий технический регламент устанавливает требования к безопасности оборудования и (или) покрытия для детских игровых площадок и связанным с ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации.

2. Настоящий технический регламент распространяется на оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок, впервые выпускаемые в обращение на таможенной территории Евразийского экономического союза (далее – Союз) и размещенные на открытых территориях или в закрытых помещениях, по перечню согласно приложению № 1.

3. Настоящий технический регламент разработан в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, предупреждения действий, вводящих потребителей в заблуждение.

4. Настоящий технический регламент не распространяется на:

а) оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок, произведенные и введенные в эксплуатацию до вступления настоящего технического регламента в силу;

б) спортивное оборудование и изделия, предназначенные для тренировок и занятий физической культурой, спортом и туризмом;

в) аттракционы, на которые распространяется действие технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 114;

г) игрушки.

5. В случае если в отношении оборудования и (или) покрытия для детских игровых площадок приняты иные технические регламенты Союза (Таможенного союза), устанавливающие требования к ним, то такие оборудование и (или) покрытие должны соответствовать требованиям всех технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие которых на них распространяется.

II. Основные понятия

6. Для целей применения настоящего технического регламента используются понятия, предусмотренные Протоколом о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), а также понятия, которые означают следующее:

«возрастная группа» – группа детей определенного возраста, имеющих схожие рост, вес, физическую силу и уровень интеллектуального развития;

«детская игровая площадка» – специально оборудованная территория, предназначенная для игры детей, включающая в себя соответствующие оборудование и покрытие;

«детский городок (игровой комплекс)» – многофункциональное оборудование для детской игровой площадки, состоящее из нескольких конструкций;

«жизненный цикл оборудования и (или) покрытия» – временной период от начала проектирования до завершения эксплуатации оборудования и (или) покрытия, включающий в себя в том числе производство, хранение, перевозку, монтаж, модернизацию, ремонт, техническое обслуживание и утилизацию;

«зона падения» – поверхность, на которую может попасть пользователь после падения с оборудования;

«зона приземления» – зона детской игровой площадки, в которой осуществляются торможение и остановка ребенка;

«критическая высота падения» – максимальная высота падения с оборудования, при которой покрытие обеспечивает необходимый уровень демпфирования удара;

«назначенный срок службы» – продолжительность эксплуатации оборудования, и (или) покрытия, и (или) их незаменяемых частей, при достижении которой эксплуатация оборудования и (или) покрытия должна быть прекращена независимо от их технического состояния;

«оборудование» – оборудование, установленное на детской игровой площадке, с которым или на котором дети могут играть индивидуально или группой по своему усмотрению и правилам;

«паспорт» – эксплуатационный документ, определяющий правила эксплуатации оборудования и отражающий сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) оборудования, гарантии и сведения о его эксплуатации в течение назначенного срока службы;

«покрытие» – участок поверхности детской игровой площадки размером не менее зоны приземления, используемый совместно с оборудованием;

«пользователь» – ребенок, использующий по назначению оборудование и (или) покрытие, и лицо, осуществляющее присмотр за ним;

«продавец» – являющиеся резидентами государства – члена Союза юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которые осуществляют реализацию оборудования и (или) покрытия и несут ответственность за их соответствие требованиям настоящего технического регламента, а также требованиям других технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие которых на них распространяется;

«ребенок» – пользователь детской игровой площадкой в возрасте до 14 лет;

«ремонт» – комплекс операций по восстановлению оборудования и (или) покрытия в целях обеспечения их исправности или работоспособности;

«тип оборудования и (или) покрытия» – изделия, имеющие несущественные отличия и произведенные с применением типовой технической документации и типовых технологических процессов;

«ударопоглощающее покрытие» – покрытие, обладающее амортизационными свойствами;

«эксплуатант» – юридическое или физическое лицо (в том числе физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), осуществляющие эксплуатацию оборудования и (или) покрытия и обеспечивающие их соответствие требованиям

настоящего технического регламента с момента ввода в эксплуатацию детской игровой площадки;

«эксплуатация оборудования и (или) покрытия» – стадия жизненного цикла с момента ввода в эксплуатацию оборудования и (или) покрытия до их утилизации.

III. Правила идентификации оборудования и (или) покрытия

7. Для целей отнесения оборудования и (или) покрытия к объектам технического регулирования, в отношении которых применяется настоящий технический регламент, заинтересованными лицами осуществляется идентификация оборудования и (или) покрытия.

8. Идентификация оборудования и (или) покрытия осуществляется по их наименованию и (или) документации визуальным методом.

9. Для идентификации оборудования и (или) покрытия в целях применения настоящего технического регламента используются товаросопроводительная документация, техническая документация (конструкторская документация, паспорт) и (или) маркировка. В качестве товаросопроводительной документации могут быть использованы договоры поставки, и (или) спецификации, и (или) этикетки, и (или) аннотации, а также другие документы, характеризующие оборудование и (или) покрытие.

IV. Правила обращения оборудования и (или) покрытия на рынке Союза

10. Оборудование и (или) покрытие выпускаются в обращение на рынке Союза при их соответствии требованиям настоящего технического регламента и других технических регламентов Союза

(Таможенного союза), действие которых распространяется на данное оборудование и (или) покрытие, и при условии, что они прошли оценку соответствия требованиям настоящего технического регламента согласно разделу IX настоящего технического регламента и другим техническим регламентам Союза (Таможенного союза), действие которых на них распространяется.

11. Оборудование и (или) покрытие, соответствие которых требованиям настоящего технического регламента не подтверждено, не маркируются единым знаком обращения продукции на рынке Союза и не допускаются к выпуску в обращение на рынке Союза.

V. Требования безопасности к оборудованию и (или) покрытию при проектировании

12. При проектировании оборудования и (или) покрытия необходимо обеспечить:

а) соответствие конструкторской документации требованиям безопасности настоящего технического регламента и других технических регламентов Союза (Таможенного союза), если в них содержатся требования безопасности, применимые к оборудованию и (или) покрытию;

б) проведение комплекса необходимых расчетов и испытаний, основанных на аттестованных в установленном порядке методиках;

в) выбор материалов (сырья), применяемых при производстве оборудования и (или) покрытия, в зависимости от параметров и условий их эксплуатации;

г) установление критериев предельных состояний;

д) установление назначенных сроков службы, сроков технического обслуживания и ремонта;

е) выявление всех опасностей, связанных с возможной предсказуемой неправильной эксплуатацией оборудования и (или) покрытия;

ж) установление ограничений по эксплуатации оборудования и (или) покрытия.

13. Риск при эксплуатации оборудования и (или) покрытия необходимо рассчитывать с учетом целевой возрастной группы.

14. Разработка паспорта является неотъемлемой частью проектирования оборудования.

VI. Требования безопасности к оборудованию и (или) покрытию

15. При производстве оборудования и его элементов должно быть обеспечено их соответствие требованиям конструкторской документации и настоящего технического регламента.

16. При производстве оборудования и его элементов изготовитель должен выполнять весь комплекс мер по обеспечению безопасности, определенных конструкторской документацией, при этом должна быть обеспечена возможность контроля выполнения всех технологических операций, от которых зависит безопасность.

17. Паспорт оборудования после ввода его в эксплуатацию хранится у эксплуатанта.

18. Материалы, применяемые при производстве оборудования и (или) покрытия, не должны:

а) оказывать вредное воздействие на здоровье людей и окружающую среду в процессе эксплуатации;

б) вызывать термический ожог при контакте с кожей пользователя в климатических зонах с очень высокими или очень низкими температурами;

в) относиться к легковоспламеняющимся материалам;

г) относиться к чрезвычайно опасным по токсичности продуктам горения;

д) относиться к материалам, свойства которых недостаточно изучены.

19. Показатели гигиенической безопасности материалов, применяемых при производстве оборудования и (или) покрытия, должны соответствовать требованиям, указанным в приложении № 2 к настоящему техническому регламенту.

20. Оборудование и (или) покрытие должны быть произведены таким образом, чтобы при применении по назначению они не представляли опасности для жизни и здоровья пользователей.

21. Оборудование и его элементы должны быть сконструированы таким образом, чтобы:

а) соответствовать возрастной группе детей, для которых они предназначены;

б) был очевиден и легко распознаваем ребенком возможный риск при игре;

в) лица, присматривающие за детьми, имели возможность доступа внутрь оборудования для оказания помощи детям;

г) не допускалось скопление воды на поверхности оборудования и обеспечивались свободный сток и просыхание;

д) обеспечивались доступность и удобство очистки от пыли, грязи и мусора.

22. Возрастные группы (по росту и весу) и показатели прочности оборудования и его элементов указываются в паспорте на оборудование конкретного вида.

23. Конструкция оборудования:

а) должна обеспечивать прочность, устойчивость, жесткость и неизменяемость;

б) должна иметь защиту от коррозии и старения с учетом степени агрессивности среды и стойкости используемых материалов;

в) не должна иметь выступающих элементов с острыми концами или кромками;

г) не должна иметь шероховатых поверхностей, способных нанести травму пользователю;

д) должна иметь защиту выступающих концов болтовых соединений;

е) должна иметь гладкие сварные швы;

ж) должна иметь закругленные углы и края любой доступной для пользователей части оборудования;

з) должна исключать возможность демонтажа без применения специализированных инструментов;

и) должна иметь защиту от несанкционированного доступа к элементам (комплектующим) оборудования, подлежащим периодическому обслуживанию или замене;

к) должна иметь размеры поперечного сечения элементов оборудования для захвата, при которых обеспечивается возможность захвата детьми;

л) должна исключать образование сдавливающих или режущих поверхностей между подвижными, а также подвижными и неподвижными элементами;

м) должна обеспечивать безопасные расстояния между подвижными элементами оборудования и поверхностью игровой площадки;

н) должна иметь оснащение перилами и ограждениями;

о) не должна допускать застревание тела, частей тела или одежды ребенка;

п) должна обладать необходимой несущей способностью к возникающим нагрузкам.

24. Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики и т. п.) должно иметь не менее 2 открытых доступов, не зависящих друг от друга и расположенных на разных сторонах оборудования. Конструкция доступов должна исключать возможность их блокирования и обеспечивать при необходимости оказание помощи детям без каких-либо дополнительных средств.

25. По всей зоне приземления с оборудования должны быть установлены ударопоглощающие покрытия.

26. Высота свободного падения с оборудования должна учитывать тип ударопоглощающего покрытия и возможные перемещения ребенка и элементов конструкции оборудования и должна составлять не более 3 метров от поверхности, на которую пользователь опирается ногами, до зоны приземления и не более 4 метров от уровня захвата руками до зоны приземления.

Границы зоны приземления должны учитывать возможные перемещения ребенка и элементов конструкции.

27. Поверхности платформ, проходов, трапов и лестниц должны исключать скольжение при любых погодных условиях.

28. Ударопоглощающее покрытие не должно иметь опасных выступов.

29. При применении в качестве ударопоглощающего покрытия несыпучих материалов оно не должно иметь участков, на которых возможно застревание частей тела или одежды ребенка.

30. Ударопоглощающее покрытие должно сохранять свои свойства вне зависимости от климатических условий.

31. Под оборудованием с высотой свободного падения более 60 см ударопоглощающее покрытие оборудуется по всей зоне приземления.

32. Критическая высота падения должна быть равной высоте свободного падения с оборудования или превышать такую высоту.

33. Оборудование и (или) покрытие должны иметь назначенный срок службы, который устанавливается согласно пункту 12 настоящего технического регламента.

34. Упаковка оборудования и (или) покрытия или соответствующая товаросопроводительная документация должна содержать наименование изготовителя и (или) его товарный знак, наименование и обозначение оборудования и (или) покрытия, сведения о возрастной группе, назначенный срок службы, обозначение документа, в соответствии с которым произведены оборудование и (или) покрытие конкретного вида.

Такая информация указывается на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государства – члена Союза (далее – государство-член) на государственном (государственных) языке (языках) государства-члена, на территории которого реализуются оборудование и (или) покрытие.

VII. Обеспечение безопасности оборудования и (или) покрытия при их монтаже, эксплуатации, перевозке, хранении и (или) утилизации

35. Информация о характеристиках и безопасной эксплуатации оборудования должна быть указана в паспорте.

36. Паспорт должен содержать следующую информацию:

основные сведения об оборудовании (наименование и место нахождения (адрес) изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), обозначение документа, в соответствии с которым произведено оборудование);

основные технические данные оборудования;

комплектность оборудования;

сведения о приемке оборудования;

сведения об упаковке оборудования;

гарантийные обязательства изготовителя оборудования;

сведения о хранении оборудования;

сведения о перевозке оборудования;

сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;

рекомендуемый тип покрытия;

сведения об учете неисправностей оборудования при эксплуатации;

сведения об учете технического обслуживания оборудования;

сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам в процессе эксплуатации оборудования, а также срок и случаи их замены;

инструкция по монтажу оборудования;

правила безопасной эксплуатации оборудования;

инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации;

инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования;

сведения об утилизации оборудования;

месяц и год производства оборудования;

сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);

назначенный срок службы;

особые отметки (при необходимости);

фото или графический рисунок (при необходимости цветные) оборудования;

чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;

схема сборки оборудования;

схема (план) зоны падения.

Паспорт оформляется на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена на государственном (государственных) языке (языках) государства-члена, на территории которого реализуется оборудование.

37. Монтаж оборудования и (или) покрытия должен выполняться в соответствии с инструкцией по монтажу, которая должна содержать следующую информацию:

а) размеры минимального пространства для размещения оборудования и безопасное расстояние между оборудованием и поверхностью детской игровой площадки;

б) порядок монтажа оборудования и (или) покрытия;

в) необходимые обозначения, облегчающие сборку (например, метки на сборочных частях оборудования и подробные инструкции);

г) перечень необходимых специальных приспособлений и инструментов для монтажа оборудования и (или) покрытия (подъемных устройств, шаблонов, калибров, лекал и т. п.), а также мер предосторожности при монтаже оборудования и (или) покрытия;

д) значения момента затяжки резьбовых соединений (при необходимости);

е) размеры участка для установки оборудования конкретного вида;

ж) ориентация оборудования и его элементов в целях защиты от воздействия климатических условий (солнца, ветра (при необходимости));

з) требования к фундаменту, описание конструкции и схема размещения фундамента, требования к анкерному креплению;

и) описание особенностей ландшафта для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и (или) покрытия;

к) высота свободного падения (при выборе ударопоглощающего покрытия);

л) требование к окраске или специальной пропитке оборудования или его элементов (при необходимости);

м) требование к удалению элементов упаковки перед вводом оборудования в эксплуатацию.

38. Оборудование должно быть установлено таким образом, чтобы обеспечить безопасность пользователей.

При установке оборудования должны учитываться зоны падения и зоны приземления, определенные для соседнего оборудования.

39. Конструкция оборудования может предусматривать беспрепятственный доступ на детскую игровую площадку детей с ограниченными возможностями и обеспечивать безопасность их пребывания на детской игровой площадке.

40. При применении в качестве ударопоглощающего покрытия на детской игровой площадке сыпучих материалов толщину такого покрытия увеличивают (по сравнению с необходимой толщиной) на величину, достаточную для компенсации вытеснения данного материала.

41. Ввод в эксплуатацию оборудования и (или) покрытия осуществляется в порядке, установленном законодательством государств-членов.

42. Эксплуатация оборудования и (или) покрытия осуществляется эксплуатантом в соответствии с требованиями настоящего технического регламента и правилами безопасной эксплуатации, установленными паспортом.

43. Техническое обслуживание и ремонт оборудования осуществляются в соответствии с паспортом.

44. По истечении назначенного срока службы эксплуатация оборудования должна быть прекращена независимо от технического состояния оборудования.

45. Для обеспечения безопасности оборудования внесение эксплуатантом в конструкцию оборудования изменений, влияющих на безопасность его конструкции или элементов, не допускается.

46. На детской игровой площадке должна быть размещена информация в виде таблички (пиктограммы), содержащая:

правила пользования оборудованием и сведения о возрастных группах (включая ограничения по росту и весу);

номера телефонов службы спасения, скорой помощи;

номера телефонов эксплуатанта, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки оборудования.

В процессе эксплуатации оборудования должны соблюдаться ограничения по росту и весу, указанные в паспорте.

47. Перевозка и хранение оборудования и его элементов должны осуществляться с учетом требований настоящего технического регламента и сведений, указанных в паспорте.

48. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с паспортом.

Особенности утилизации оборудования могут устанавливаться законодательством государств-членов в области охраны окружающей среды.

VIII. Обеспечение соответствия оборудования и (или) покрытия требованиям безопасности

49. Соответствие оборудования и (или) покрытия настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением следующих требований:

а) требования гигиенической безопасности, установленные приложением № 2 к настоящему техническому регламенту;

б) требования безопасности, установленные настоящим техническим регламентом (за исключением требований, указанных в подпункте «а» настоящего пункта), либо требования стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента.

50. Методы исследований (испытаний) и измерений оборудования и (или) покрытия устанавливаются в стандартах, включенных в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,

необходимые для применения и исполнения требований настоящего технического регламента и осуществления оценки соответствия оборудования и (или) покрытия.

IX. Оценка соответствия оборудования и (или) покрытия

51. Оборудование и (или) покрытие, выпускаемые в обращение на рынке Союза, подлежат оценке соответствия требованиям настоящего технического регламента, а также требованиям других технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие которых на них распространяется.

52. Оценка соответствия оборудования и (или) покрытия требованиям настоящего технического регламента проводится в формах подтверждения соответствия и оценки технического состояния (технического освидетельствования).

53. Подтверждение соответствия оборудования и (или) покрытия требованиям настоящего технического регламента (далее – подтверждение соответствия) осуществляется в форме сертификации или декларирования соответствия.

54. При подтверждении соответствия заявителями могут быть зарегистрированные на территории государства-члена в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителями или продавцами либо уполномоченными изготовителем лицами.

55. Оборудование и (или) покрытие по перечню согласно приложению № 3 подлежат подтверждению соответствия в форме сертификации по следующим схемам:

а) для оборудования и (или) покрытия, выпускаемых серийно, – схемы 1с и 2с;

б) для партии оборудования и (или) покрытия – схема 3с;

в) для единичного изделия – схема 4с.

56. Оборудование и (или) покрытие по перечню согласно приложению № 4 подлежат подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия по следующим схемам:

а) для оборудования и (или) покрытия, выпускаемых серийно, – схемы 1д и 3д;

б) для партии (единичного изделия) оборудования и (или) покрытия – схемы 2д и 4д.

57. При сертификации оборудования и (или) покрытия заявителем может быть:

а) для схем 1с и 2с – изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо);

б) для схем 3с и 4с – изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) или продавец.

58. Выбор схемы сертификации оборудования и (или) покрытия осуществляется заявителем.

59. При сертификации оборудования и (или) покрытия заявитель:

а) предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным и обеспечивал соответствие производимых оборудования и (или) покрытия требованиям настоящего технического регламента (схемы 1с и 2с);

б) формирует техническую документацию, в том числе:

паспорт (для оборудования);

конструкторскую документацию (схемы 1с и 2с);

документ, по которому изготовлено оборудование и (или) покрытие (схемы 1с и 2с);

результаты прочностных расчетов оборудования и (или) покрытия;

протокол (протоколы) испытаний оборудования и (или) покрытия, проведенных изготовителем в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной в Единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (далее – испытательная лаборатория (центр));

документ о подтверждении характеристик материалов и комплектующих изделий (при наличии);

сертификаты соответствия и декларации о соответствии или протокол (протоколы) испытаний в отношении материалов и комплектующих изделий (при наличии);

перечень стандартов, указанных в разделе VIII настоящего технического регламента, которые применялись при производстве (в случае их применения изготовителем);

сертификат на систему менеджмента (копию сертификата) (схема 2с);

контракт (договор на поставку) и товаросопроводительную документацию для партии и единичного изделия оборудования и (или) покрытия (схемы 3с и 4с);

иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для подтверждения соответствия оборудования и (или) покрытия требованиям настоящего технического регламента, а также требованиям других технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие которых на них распространяется (при наличии);

в) подает заявку на сертификацию оборудования и (или) покрытия с приложением технической документации, предусмотренной подпунктом «б» настоящего пункта, в аккредитованный орган по сертификации, включенный в Единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (далее – орган по сертификации).

В заявке указывается документ, на соответствие которому сертифицирована система менеджмента (схема 2с).

В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки партии (размер партии, реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей эту партию) и входящих в нее единиц оборудования и (или) покрытия (наименование, тип, вид и др. (при наличии)) (схемы 3с и 4с);

г) наносит единый знак обращения продукции на рынке Союза после завершения процедуры подтверждения соответствия;

д) извещает в письменной форме орган по сертификации о внесении изменений в конструкцию оборудования и (или) покрытия или технологию их производства, которые могут повлиять на соответствие оборудования и (или) покрытия требованиям настоящего технического регламента (схема 1с);

е) формирует после завершения процедуры подтверждения соответствия техническую документацию, предусмотренную подпунктом «б» настоящего пункта, протокол (протоколы) испытаний оборудования и (или) покрытия, акт анализа состояния производства изготовителя (схема 1с) и сертификат соответствия.

60. При сертификации оборудования и (или) покрытия орган по сертификации:

а) анализирует заявку и техническую документацию, представленные заявителем, и информирует заявителя о решении о проведении сертификации (с указанием условий проведения сертификации) или об отказе в ней (с указанием причин);

б) проводит идентификацию и отбор образцов оборудования и (или) покрытия у заявителя для проведения испытаний;

в) обеспечивает проведение испытаний образцов оборудования и (или) покрытия (схемы 1с, 2с и 3с) или единичного изделия оборудования и (или) покрытия (схема 4с) в испытательной лаборатории (центре);

г) проводит анализ состояния производства у изготовителя, результаты которого оформляются соответствующим актом (схема 1с);

д) при положительных результатах испытаний образцов оборудования и (или) покрытия, анализа состояния производства (схема 1с) и анализа представленной заявителем технической документации оформляет сертификат соответствия по единой форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293, который выдается заявителю;

е) проводит инспекционный контроль за сертифицированным оборудованием и (или) покрытием в течение всего срока действия сертификата соответствия посредством испытаний образцов оборудования и (или) покрытия в испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния производства (схема 1с);

ж) проводит инспекционный контроль за сертифицированным оборудованием и (или) покрытием в течение всего срока действия сертификата соответствия посредством испытаний образцов оборудования и (или) покрытия в испытательной лаборатории (центре) и проведения анализа результатов инспекционного контроля органом

по сертификации систем менеджмента за сертифицированной системой менеджмента (схема 2с);

з) по результатам инспекционного контроля:

подтверждает действие сертификата соответствия, о чем указывает в акте инспекционного контроля;

при отрицательных результатах инспекционного контроля принимает решение о приостановлении либо отмене действия сертификата соответствия.

Доводит решение о результатах инспекционного контроля до заявителя;

и) вносит сведения о сертификате соответствия в Единый реестр выданных или принятых документов об оценке соответствия Евразийского экономического союза.

61. В случае проведения сертификации по схемам, предусматривающим сертификацию систем менеджмента, работы по сертификации систем менеджмента осуществляет орган по сертификации систем менеджмента, зарегистрированный на территории государства-члена и аккредитованный в соответствии с законодательством этого государства-члена.

62. Срок действия сертификата соответствия для оборудования и (или) покрытия, выпускаемых серийно, – не более 5 лет, для партии оборудования и (или) покрытия (единичного изделия) срок действия сертификата соответствия не устанавливается.

63. Комплект документов, формируемый после сертификации оборудования и (или) покрытия, указанный в подпункте «е» пункта 59 настоящего технического регламента, должен храниться у заявителя и в органе по сертификации в течение следующих сроков:

на оборудование и (или) покрытие, выпускаемые серийно, – не менее 10 лет со дня прекращения действия сертификата соответствия;

на партию продукции (единичное изделие) – не менее 10 лет со дня реализации последнего изделия оборудования и (или) покрытия из партии продукции (единичного изделия).

Комплект документов предоставляется органам государственного контроля (надзора) по их требованию.

64. При декларировании соответствия оборудования и (или) покрытия заявителем может быть:

а) для схем 1д и 3д – изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо);

б) для схем 2д и 4д – изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) или продавец.

65. Выбор схемы декларирования соответствия оборудования и (или) покрытия осуществляется заявителем.

66. Декларирование соответствия оборудования и (или) покрытия по схемам 1д и 2д осуществляется заявителем на основании собственных доказательств. Испытания образцов оборудования и (или) покрытия по выбору заявителя проводятся в собственной испытательной лаборатории заявителя и (или) испытательной лабораторией (центром).

Декларирование соответствия оборудования и (или) покрытия по схемам 3д и 4д осуществляется заявителем на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием испытательной лаборатории (центра).

67. При декларировании соответствия оборудования и (или) покрытия заявитель:

а) формирует и анализирует документы, подтверждающие соответствие оборудования и (или) покрытия требованиям настоящего технического регламента, в том числе:

паспорт (для оборудования);

конструкторскую документацию (схемы 1д и 3д);

документ, по которому произведено оборудование и (или) покрытие (схемы 1д и 3д);

результаты прочностных расчетов;

протокол (протоколы) испытаний образцов оборудования и (или) покрытия, проведенных в собственной испытательной лаборатории заявителя и (или) испытательной лабораторией (центром);

документ о подтверждении характеристик материалов и комплектующих изделий (при наличии);

сертификаты соответствия, декларации о соответствии или протоколы испытаний в отношении материалов и комплектующих изделий (при наличии);

перечень стандартов, указанных в разделе VIII настоящего технического регламента, которые применялись при производстве (в случае их применения изготовителем);

контракт (договор на поставку) и товаросопроводительную документацию для партии продукции (единичного изделия) (схемы 2д и 4д);

иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для подтверждения соответствия оборудования и (или) покрытия требованиям настоящего технического регламента, а также требованиям других технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие которых на них распространяется (при наличии);

б) проводит идентификацию оборудования и (или) покрытия в соответствии с разделом III настоящего технического регламента;

в) обеспечивает проведение производственного контроля и принимает необходимые меры для обеспечения соответствия процесса производства оборудования и (или) покрытия требованиям настоящего технического регламента;

г) принимает декларацию о соответствии, которая оформляется по единой форме и правилам, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293;

д) наносит единый знак обращения продукции на рынке Союза после завершения процедуры декларирования соответствия;

е) формирует после завершения процедуры декларирования соответствия оборудования и (или) покрытия комплект документов, который включает в себя документы, предусмотренные подпунктом «а» настоящего пункта, и декларацию о соответствии.

68. Декларация о соответствии подлежит регистрации в порядке, установленном Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. № 76.

69. Комплект документов, формируемый после декларирования соответствия оборудования и (или) покрытия, указанный в подпункте «е» пункта 67 настоящего технического регламента, должен храниться у заявителя в течение следующих сроков:

на оборудование и (или) покрытие, выпускаемые серийно, – не менее 5 лет со дня прекращения действия декларации о соответствии;

на партию продукции (единичное изделие) – не менее 5 лет со дня реализации последнего изделия оборудования и (или) покрытия из партии продукции (единичного изделия).

Комплект документов предоставляется органам государственного контроля (надзора) по их требованию.

70. Срок действия декларации о соответствии при декларировании соответствия на серийный выпуск оборудования и (или) покрытия составляет не более 5 лет. Для партии оборудования и (или) покрытия (единичного изделия) срок действия декларации о соответствии не устанавливается.

71. После выпуска в обращение в течение назначенного срока службы аккредитованной (уполномоченной) организацией осуществляется оценка соответствия оборудования и (или) покрытия в форме оценки технического состояния (технического освидетельствования).

Порядок проведения оценки технического состояния (технического освидетельствования), а также порядок аккредитации (уполномочивания) организации на проведение оценки технического состояния (технического освидетельствования) устанавливается законодательством государств-членов.

X. Маркировка оборудования и (или) покрытия единым знаком обращения продукции на рынке Союза

72. Оборудование и (или) покрытие, соответствующие требованиям настоящего технического регламента, а также требованиям других технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие которых на них распространяется, и прошедшие процедуру подтверждения соответствия, маркируются единым знаком обращения продукции на рынке Союза.

73. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке Союза осуществляется перед выпуском оборудования и (или) покрытия в обращение на этом рынке.

74. Единый знак обращения продукции на рынке Союза наносится на каждую единицу оборудования и (или) покрытия любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы оборудования и (или) покрытия, а также приводится в прилагаемом паспорте. Допускаются нанесение единого знака обращения продукции на рынке Союза только на упаковку и его указание в прилагаемом паспорте, если знак невозможно нанести непосредственно на оборудование и (или) покрытие.

75. Маркировка оборудования и (или) покрытия единым знаком обращения продукции на рынке Союза свидетельствует о соответствии их требованиям всех технических регламентов Союза (Таможенного союза), распространяющихся на это оборудование и (или) покрытие и предусматривающих нанесение единого знака обращения продукции на рынке Союза.

XI. Государственный контроль (надзор)

76. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего технического регламента проводится в соответствии с законодательством государств-членов.

_____